

مملكة البحرين
KINGDOM OF BAHRAIN
وزارة الداخلية
MINISTRY OF INTERIOR



عقد انتفاع بالوحدة سكنية التابعة
لوزارة الداخلية

سافرة	بمنطقة	504	رقم	عقد الخاص للوحدة السكنية
احمد يوسف احمد المريسيل				السيد /

عقد انتفاع بوحدة سكنية (بيت / شقة)

في يوم : الثلاثاء الموافق 11/05/2021 بين كل من :

1. الطرف الأول وزارة الداخلية :

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد بموجب تفويض خاص :
الرتبة عقيد الرقم العسكري 451
الاسم حمد عبدالله الدوسري
بصفته طرف أول وعنوانه :
وزارة الداخلية

2. الطرف الثاني المنتفع من بين قوات الأمن العام :

الرتبة مدني الرقم العسكري 2437
الاسم احمد يوسف احمد المريسيل
بصفته طرف أول وعنوانه :
الوحدة السكنية رقم 504 طريق 4411 مجمع 944 سفرة
الرقم الشخصي 830906037

التمهيد

لما كان الطرف الأول يملك عدداً من الوحدات السكنية ، وكان الطرف الثاني يرغب في الإنتفاع المؤقت بإحدى الوحدات وتوافرت فيه شروط الإنتفاع بالوحدات السكنية الإدارية المعمول به لدى الطرف الأول ، فقد وافق الطرف الأول على تخصيص الوحدة السكنية رقم الوحدة السكنية رقم 504 والكائنة بمنطقة سفرة للطرف الثاني للإنتفاع الإداري المؤقت بها خلال المدة المحددة بهذا العقد والتي لا تزيد على عشر سنوات إلا بعد الحصول على موافقة معالي وزير الداخلية على أن يضاف إلى الأجرة المتفق عليها في حالة صدور الموافقة مقابل الإنتفاع الشهري الإضافي المشار إليه في المادة رقم (4) من العقد وينتهي العقد فور انتفاع الطرف الثاني بإحدى الخدمات الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان أو إنتهاء الخدمة لأي سبب أيهما أقرب .
يخرج هذا العقد عن نطاق الخضوع لقوانين إيجار الأماكن السارية في المملكة وعن الإمتداد القانوني لعقود الإيجار باعتباره عقد انتفاع إداري مؤقت للسكن الوظيفي .

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :

مادة (1)

يعتبر التمهيد السابق والطلب المقدم من الطرف الثاني على النموذج المعد لهذا الغرض وموافقة الطرف الأول على التخصيص جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

مادة (2)

بموجب هذا العقد قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الوحدة السكنية الموضحة الحدود والمعالم أعلاه للإنتفاع الإداري المؤقت بها خلال المدة المتفق عليها طبقاً لأحكام هذا العقد ، وقواعد وشروط الإنتفاع بالوحدات السكنية المعمول به بوزارة الداخلية .

مادة (3)

يقر الطرف الثاني أنه استلم الوحدة السكنية الكائنة :
الوحدة السكنية رقم 504 طريق 4411 مجمع 944 سافرة

مادة (4)

اتفق الطرفان على أن تكون مدة الإنتفاع بالوحدة هي
.....
مقابل إيجار شهري مبلغ (..... 30/-) دينار وسوف يتم احتساب
مقابل انتفاع شهري إضافي على المنتفع بمبلغ (.....)
دينار في حالة إقامة الأشخاص - المشار اليهم في المادة (5/9) من هذا العقد و
المصرح لهم بالإقامة معه - في الوحدة السكنية وسوف يتم احتساب مقابل انتفاع
شهري اضافي على المنتفع بمبلغ (.....) في حالة صدور من
معالي وزير الداخلية في الموافقة على تمديد العقد له لمدة تزيد عن عشر سنوات
طوال مدة تمديد العقد .

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة للإنتفاع، و في حالة
رغبته في تمديد مدة الإنتفاع فعليه أن يتقدم بطلب بذلك على النموذج المعد لهذا
الغرض قبل نهاية مدة العقد بستة أشهر.

مادة (5)

يلتزم المنتفع بالمحافظة على الوحدة السكنية المخصصة له، و عليه بوجه خاص مايلي :

- عدم المساس بالبنية الأساسية للوحده السكنية او إحداث أي تغيير أو إضافة إلا بموافقة مدير إدارة الأشغال بالوزارة.
- عدم إجراء أي تغيير على التوصيلات الكهربائية أو المرافق الصحية إلا بموافقة مدير إدارة الأشغال بالوزارة.
- عدم تغيير طلاء الوحدة السكنية من الداخل أو من الخارج الا بعد أخذ الموافقة الخطية من مدير إدارة الاشغال بالوزارة .
- عدم تربية وإيواء الحيوانات في الوحدة السكنية إلا بتصريح كتابي يبيح ذلك.
- الالتزام بوضع القمامة و النفايات و الحاويات المخصصة لذلك.
- المحافظة على حديقة الوحدة السكنية من الدخل و الخارج مع الالتزام بعدم إقتلاع أو إتلاف الأشجار منها الا بتصريح مسبق.
- عدم إلحاق أي أضرار أخرى بالوحدة المخصصة له.
- دفع رسوم البلدية و فواتير الكهرباء و الماء و الهاتف.
- الالتزام بعدم السماح لغير زوجته و أبنائه غير المتزوجين بالإقامة معه في الوحدة السكنية الا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير إدارة شئون الضباط أو مدير إدارة شئون الأفراد بحسب رتبته وعبر القنوات الرسمية و في تلك الحالة يضاف الى الأجرة المتفق عليها مقابل إنتفاع شهري إضافي يتفق عليه بين الطرفين بموجب عقد ملحق وذلك في حالة صدور موافقة خطية على إقامة أشخاص آخرين في الوحدة المخصصة له بخلاف من تقدم ذكرهم.
- دفع قيمة الأضرار التي يسببها المنتفع أو تابعيه من المصرح لهم بالإقامة بالوحده أو غيرهم و الناشئة عن سوء إستخدام الوحدة السكنية سواء بدفع قيمة الأضرار نقداً أو بخصم قيمته من راتبه و مستحقاته لدى الوزارة.
- يحق للوزارة إذا تبين لها أن المنتفع لم يقم بواجبه للمحافظة على سلامة الوحدة السكنية خلال السنة الأولى من التفتيش أن تطلب منه إخلائها مع إلزامه بدفع قيمة الأضرار التي أحدثها في الوحدة نقداً او عن طريق الخصم من راتبه و مستحقاته لدى الوزارة.

مادة (6)

في حالة إخلال الطرف الثاني بأي التزام من الإلتزامات الواردة في هذا العقد أو بأي التزام آخر تفرضه عليه القوانين أو القرارات أو نظم الإنتفاع بالوحدات السكنية التابعة لوزارة الداخلية و ماعسى أن يطرأ عليها من تغييرات في المستقبل يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي .

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء الوحدة السكنية و تسليمها الى الطرف الأول فوراً بالحالة التي كانت عليها في حالة الإخلال بالتزاماته على النحو المتقدم وكذلك في الحالات التالية:

- عدم المحافظة على سلامة الوحدة السكنية خلال السنة الأولى من التفتيش عليها.
- ترك الوحدة المهجورة بدون سكن لمدة تتجاوز شهرين دون إذن كتابي مسبق من الطرف الاول.
- إستعمال الوحدة في غرض غير سكني، أو في ما يتنافى مع القوانين المعمول فيها في المملكة.
- اذا ثبت أن المنتفع قد حصل على حق الإنتفاع ف يطريق الغش أو بناءً على إخفاء معلومات أو تقديم مستندات غير صحيحة بهدف الحصول على الوحدة.
- إذا قام بتأجير الوحدة من الباطن كلها أو بعضها أو تنازل عنها كلها أو بعضها بأي وجه من الوجوه للغير.
- عند إحالة المنتفع على التقاعد أو انتهاء خدماته يجب عليه إخلاء الوحدة السكنية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً و دون استثناء.
- عند قيام المنتفع بشراء منزل له أو حصوله على وحدة سكنية من وزارة الإسكان يجب عليه اخلاء الوحدة السكنية خلال مدة اقصاها 30 يوماً.
- عند حصول المنتفع على قرض من وزارة الاسكان يجب عليه إخلاء الوحدة السكنية خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ الانتفاع بذلك القرض.
- إستخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارة أو مزاولة اية أعمال تجارية فيها.
- عدم التحلي بالأخلاق الحميدة أو إزعاج الجيران.
- في حالة عدم إلتزام المنتفع بإخلاء الوحدة السكنية فوراً في الحالات المتقدمة فسوف تقوم الوزارة بخضم قيمة مقابل الإنتفاع الشهري من راتبه أو من أي مستحقات مالية له لدى الوزارة و سوف تحتسب القيمة بواقع أربعة أضعاف الأجرة و مقابل الانتفاع الشهري المتفق عليهما حين

تمام إخلاءه و المقيمين معه من الوحدة فضلاً عن وجوب إتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه و إلزامه بدفع قيمة الأضرار التي أحدثها في الوحدة و أيضاً قيمة الأضرار التي أصابت الوزارة الخاضعة لتقديرها و الناتجة عن ما لحق بها من خسارة و مافاتها من كسب بسبب عدم تنفيذ التزامه بإخلاء الوحدة السكنية فوراً، و تخصم الوزارة قيمة الأضرار التي تسبب فيها المنتفع من راتبه و مستحقاته مباشرة أو يتم تحصيلها منه نقداً.

مادة (7)

- في حالة إخلاء الوحدة السكنية من قبل المنتفع الأصلي يجب على جميع أفراد أسرته و كذلك المصرح لهم بالإقامة معه إعلانها و تسجيل أسمائهم على قوائم الإنتظار إذا كانوا من منتسبي وزارة الداخلية.
- عند وفاة المنتفع سوف يسمح لعائلته فقط بالإقامة في الوحدة السكنية لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة ما لم يقرر وزير الداخلية خلاف ذلك شريطة ان تتقدم العائلة بطلب الانتفاع بالوحدة عبر القنوات الرسمية الى مدير إدارة شئون الضباط او مدير إدارة شئون الأفراد حسب رتبة المنتفع وقت الوفاة للنظر في حاله.

مادة (8)

يكون إخلاء الوحدة السكنية لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا العقد بالطريق الإداري و يحق لوزارة الداخلية إخلاء الوحدة من تلقاء نفسها دون تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك، على المنتفع الإلتزام بالإخلاء حتى يمكن تدوير إعادة الانتفاع بهذا السكن الوظيفي للآخرين من أعضاء قوات الأمن العامة.

مادة (9)

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على قواعد و شروط الانتفاع بالوحدات السكنية الخاصة بوزارة الداخلية المرفقة في هذا العقد و التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد، و يعتبر توقيعه لى هذا العقد اقرار منه بالتزامه بتلك الشروط و العمل بها و بما عسى أن يطرأ عليها بالتعديلات فى المستقبل.

الملاحظات

الطرف الثانى

الطرف الأول
ع/وزارة الداخلية

العقيد / حمد عبدالله الدوسري

مدنی

الرتبة

2437

الرقم العسكري.

احمد يوسف احمد المريسى

الأسم.

الهاتف

مدير إدارة الامداد والتموين

التوقيع

التوقيع

